คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๓๒-๘๓๔๙/๒๕๖๘

นาย ก กับพวกรวม ๑๘ คน โจทก์

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จำเลยที่ ๑

บริษัท ข จำกัด จำเลยที่ ๒

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๗ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) (๒) และ ๑๒๓ (๑) ถึง (๕)

เรื่อง โจทก์ทั้งสิบแปดเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถขนส่งแก๊สอุตสาหกรรม และเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน จ จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุการควบรวมกิจการของบริษัทแม่ในต่างประเทศระหว่างบริษัท ข และบริษัท ค โดยให้พนักงานทุกคนเขียนใบลาออก และให้ไปสมัครเป็นพนักงานบริษัท ง ซึ่งประกอบกิจการประเภทเดียวกัน จำเลยที่ ๒ แจ้งลูกจ้างพร้อมเสนอตารางเปรียบเทียบค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิอื่น ๆ พร้อมสัญญาจ้างให้ลูกจ้างพิจารณา หากประสงค์จะย้ายไป ให้ลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมีการขยายเวลาไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โจทก์ทั้งสิบแปดมีหนังสือแจ้งจำเลยที่ ๒ ว่าไม่ประสงค์ไปทำงานที่บริษัท ง จำเลยที่ ๒ จะเลิกจ้างพนักงานที่ไม่โอนย้ายไป ดังนั้น การที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบแปดจึงไม่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม จึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายดังกล่าว

โจทก์ทั้งสิบแปดสำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งสิบแปดเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ตำแหน่งพนักงานขับรถขนส่งแก๊ส มีหน้าที่ขับรถขนส่งแก๊สอุตสาหกรรมเพื่อนำไปส่งให้แก่ลูกค้า จำเลยที่ ๒ อ้างเหตุเลิกจ้างเดียวกันว่า บริษัท ข ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของจำเลยที่ ๒ ได้รวมกิจการกับบริษัท ค ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ง ซึ่งได้มีการโอนทรัพย์สินบางส่วนและพนักงานเกือบทั้งหมดไปยังบริษัท ง แล้ว แต่มีพนักงานบางส่วนไม่ยอมโอนไป รวมถึงโจทก์ทั้งสิบแปดด้วย โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๕ ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ กล่าวหาว่า จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๕ เพราะเหตุเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน จ และเลิกจ้างในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ อันเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๑๒๑ (๒) และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โจทก์ที่ ๑๖ ถึงที่ ๑๘ ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ กล่าวหาว่า จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างเพราะเหตุที่ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงาน ของจำเลยที่ ๒ เกี่ยวกับสัญญาจ้างและสภาพการจ้าง และเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน จ อันเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ตามมาตรา ๑๒๑ (๑) (๒) และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าเสียหายจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้ง ๑๘ ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ทั้งสิบแปด ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่ ๐๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าเสียหายจากการกระทำอันไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามคำขอท้ายคำฟ้องของโจทก์แต่ละคน

จำเลยที่ ๑ ทุกสำนวนให้การว่า คำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่ ๐๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นคำสั่งที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ทุกสำนวนให้การว่า เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำเลยที่ ๒ แจ้งการควบรวมกิจการของบริษัทแม่ในต่างประเทศ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีการขยายเวลาการลาออก และโอนย้ายไปถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ต่อมาโจทก์ทั้งสิบแปดมีหนังสือแจ้งว่าไม่ประสงค์จะไปทำงานที่บริษัท ง แต่ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีโจทก์รวม ๙ คน แจ้งว่าจะไปทำงานกับบริษัทดังกล่าว แต่บริษัทแจ้งว่าไม่สามารถเสนองานให้ได้ เนื่องจากโจทก์ทั้งเก้าคนดังกล่าวไม่ตอบรับข้อเสนอภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ มีพนักงานเข้าร่วมโครงการลาออกจากงานด้วยความเห็นชอบกัน ๒๕ คน ลาออก ๑๓ คน และเลิกจ้าง ๕๘ คน รวมโจทก์ทั้งสิบแปดคนด้วย จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสิบแปดตามคำฟ้องของโจทก์แต่ละคน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสิบแปดสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษากลับเป็นว่า ให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการที่ ๐๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางกำหนดค่าเสียหายจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยที่ ๒ ทุกสำนวนฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมศึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติและข้อเท็จจริงยุติตามที่คู่ความไม่โต้แย้งกันได้ความว่า จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม โจทก์ทั้งสิบแปดเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ตำแหน่งพนักงานขับรถขนส่งแก๊ส และเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน จ สหภาพแรงงาน จ ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อจำเลยที่ ๒ ข้อเรียกร้องดังกล่าวสามารถเจรจาตกลงกันได้และมีการจดทะเบียนข้อตกลง โดยมีผลบังคับใช้ ๒ ปี จำเลยที่ ๒ แจ้งการควบรวมกิจการของบริษัทแม่ในต่างประเทศระหว่างบริษัท ข และบริษัท ค โดยจำเลยที่ ๒ ให้พนักงานทุกคนเขียนใบลาออก และให้ไปสมัครเป็นพนักงานบริษัท ง ซึ่งประกอบกิจการประเภทเดียวกัน จำเลยที่ ๒ แจ้งลูกจ้างพร้อมเสนอตารางเปรียบเทียบค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิอื่น ๆ พร้อมสัญญาจ้างให้ลูกจ้างพิจารณาหากประสงค์จะไปอยู่บริษัท ง ให้ลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมีการขยายเวลาไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โจทก์ทั้งสิบแปดมีหนังสือแจ้งจำเลยที่ ๒ ว่าไม่ประสงค์ไปทำงานที่บริษัท ง จำเลยที่ ๒ จะเลิกจ้างพนักงานที่ไม่โอนย้ายไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง การที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบแปดเพราะเหตุที่โจทก์ทั้งสิบแปดแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะโอนไปทำงานกับบริษัท ง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุสมควร กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสิบแปด แต่การกำหนดค่าเสียหายดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่อาจดำเนินการเองได้ จึงต้องย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางพิพากษาในประเด็นนี้ใหม่

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่ศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยที่ ๒ ฎีกา เพียงประการเดียวว่า การที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ทั้ง ๑๘ เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) และมาตรา ๑๒๓ หรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาไม่ได้ความว่า การที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ที่ ๑๖ ถึงที่ ๑๘ นั้น มีสาเหตุมาจาก โจทก์ที่ ๑๖ ถึงที่ ๑๘ หรือสหภาพแรงงาน จ ใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยการยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบแปดนั้น มีมูลเหตุจูงใจมาจาก

โจทก์ทั้งสิบแปดใช้สิทธิตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์โดยการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน จ ดังนั้น การที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบแปดจึงไม่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๒) สำหรับกรณีการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ นั้น แม้โจทก์ทั้งสิบแปดเป็นผู้เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบแปดในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องดังกล่าวมีผลใช้บังคับอยู่ก็ตาม แต่การที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบแปดเพราะเหตุที่บริษัท ข ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของจำเลยที่ ๒ ได้รวมกิจการกับบริษัท ค ในต่างประเทศ ทำให้จำเลยที่ ๒ กับบริษัท ง ต้องรวมกิจการและปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ย่อมมีเหตุผลและความจำเป็นในการบริหารจัดการงานบุคคลเพื่อให้การรวมกิจการสำเร็จลุล่วงไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันก็ได้ความว่า จำเลยที่ ๒ ได้แจ้งเหตุการณ์รวมกิจการดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างรวมถึงโจทก์ทั้งสิบแปดทราบแล้ว มีทั้งลูกจ้างที่ประสงค์ว่าจะโอนย้ายไป และลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน ลูกจ้างที่ลาออกและลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง และเมื่อเกิดกรณีขัดแย้งเกี่ยวกับการดำเนินการรวมกิจการของจำเลยที่ ๒ ดังกล่าว พนักงานตรวจแรงงานได้มีการเจรจาทำความเข้าใจกันระหว่างจำเลยที่ ๒ กับสหภาพแรงงาน จ เกี่ยวกับการรวมกิจการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็สามารถตกลงกันได้ว่า จำเลยที่ ๒ จะมีการเลิกจ้างลูกจ้างทุกคนที่ไม่ประสงค์จะโอนไปทำงานให้แก่บริษัท ง โดยมีกำหนดเลิกจ้างในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะจ่ายค่าชดเชย และสิทธิตามกฎหมายที่ลูกจ้างพึงมีทุกประการ และในระหว่างที่ลูกจ้างยังคงทำงานอยู่ ทั้งสองฝ่ายสัญญาว่าจะปฏิบัติต่อกันตามระเบียบและขั้นตอนโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ตามบันทึกคำให้การฝ่ายนายจ้างลูกจ้าง ต่อมา โจทก์ทั้งสิบแปดปฏิเสธไม่โอนย้ายไปเป็นลูกจ้างบริษัท ง จึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบแปด อันเป็นการกระทำที่สอดคล้องตามข้อตกลงจากการเจรจาระหว่างจำเลยที่ ๒ กับสหภาพแรงงาน จ ย่อมแสดงให้เห็นว่าการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบแปดโดยมิได้กลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติต่อโจทก์ทั้งสิบแปด กรณีจึงถือได้ว่ามีเหตุผลและความจำเป็นอันสำคัญที่จะเลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบแปดได้ แม้มิได้มีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ให้นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ตาม (๑) ถึง (๕) ในมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็ตาม กรณีไม่มีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่ ๐๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และโจทก์ทั้งสิบแปดไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการกระทำอันไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายดังกล่าวตามคำฟ้องโจทก์แต่ละคนที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบแปดเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม แล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งจำเลยที่ ๑ ที่ ๐๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางกำหนดค่าเสียหายจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสิบแปด
